

1500062-20.2020.8.26.0598

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MARCELA MACHADO MARTINIANO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... relatou que havia várias denúncias de tráfico de drogas na Avenida Marginal, entretanto, além do Paulo, havia o Marco Ruan; que ali era trajeto da Delegacia; que era local próximo à Delegacia; que constataram movimentação de tráfico; que houve 3 flagrantes de tráfico naquele local, incluindo do Ruan, que é primo do acusado; que pediram apoio da PM para checar e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

2ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita - SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500062-20.2020.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500062-20.2020.8.26.0598

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ALEXANDER DE CASTRO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELA MACHADO MARTINIANO

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia (fls. 90/92) em face de PAULO ALEXANDER DE CASTRO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal (CP), porque, supostamente, no dia 14 de fevereiro de 2020, por volta das 12h40min, na Avenida Marginal, nº 138, casa, Vila Manoel Rayes, na cidade de Igarapu do Tietê/SP, Comarca de Barra Bonita/SP, o acusado, adquiriu, em proveito próprio, uma motocicleta, Marca Honda/CG, placa BYV 7730, avaliada em R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), a qual sabia ser produto de crime, bem pertencente a vítima Gileno Marcos de Jesus.

Consta da denúncia que, no dia 30 de janeiro de 2020, Gileno Marcos de Jesus deixou a chave de contato de sua motocicleta, por alguns minutos e, ao retornar, notou que havia sido furtada, sem saber a autoria do crime. Os policiais militares, no dia 14 de fevereiro de 2020, atendendo a denúncias anônimas e realizando diligências, dirigiram-se até o endereço supracitado, encontrando o acusado em posse da referida motocicleta. Indagado, o réu asseverou que adquiriu a motocicleta em transação realizada na rotatória da cidade de Igarapu do Tietê, com pessoa de alcunha

"Gordinho".

O réu foi preso em flagrante delito (fl. 01).

Homologada a prisão em flagrante, foi convertida em preventiva (fls. 51/52).

A denúncia foi recebida em 03/03/2020 (fls. 94/95).

Foi concedida liberdade provisória ao acusado, mediante comparecimento a todos os atos do processo (fl. 107).

Ratificado o recebimento da denúncia (fls. 157/158), foi designada audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual.

Para melhor adequação da pauta, foi redesignada a audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual (fl. 191).

Em audiência de instrução, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o d. representante do Ministério Público requer a condenação nos termos da denúncia. Quanto à pena, pede o reconhecimento da reincidência para elevação da pena-base. Requer fixação do regime inicial fechado ou, no mínimo, o semiaberto.

A d. defesa, por sua vez, requer a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo penal do artigo 180, §3º, do Código Penal. Ainda, quanto à pena, em caso de condenação, pede seja fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos fatos resta comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fl. 01); termos de depoimento (fls. 02/03); termo de interrogatório (fl. 04); boletim de ocorrência nº 112/2020 (fls. 06/08); auto de exibição/apreensão (fls. 12/13); documentos (fls. 18/22); fotografias (fl. 23, 37/38); boletim de ocorrência nº 123/2020-furto (fls. 24/25); informação Sinesp (fls. 39/40); termo de declarações (fl. 68); documento-motocicleta (fl. 69); auto de avaliação (fls. 70/71); informação-Honda (fl. 80); laudo pericial nº 56.377/2020 (fls. 81/86); laudo pericial nº 90.465/2020 (fls. 98/106); boletim de ocorrência-entrega do veículo (fls. 114/115); auto de entrega (fls. 116/117); relatório final do inquérito policial (fls. 73/77); bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a prova se revela idônea para demonstrar a autoria, pois os depoimentos obtidos em sede judicial estão em consonância com aqueles obtidos na fase inquisitorial.

A vítima Gileno Marcos de Jesus declarou que foi na lanchonete, estacionou a moto; que quando saiu, a moto não estava mais; que recuperou a motocicleta depois; que Delegado de Igarau ligou, foi lá e a moto estava no pátio; que disseram que iriam fazer perícia para depois retirar a moto; que não sabe quem é a pessoa com quem foi encontrada a motocicleta.

A testemunha Fabiano Aparecido Cavalcanti, policial militar, disse que realizavam uma operação em conjunto com a polícia civil, inclusive com a presença de Marcel Campi; que fizeram abordagens ali no bairro e no retorno para a Delegacia, viram um local conhecido como ponto de venda de drogas; que saíram andando; que havia grupo de jovens; que um deles notou a motocicleta com placa artesanal, conforme se percebeu a uma distância de 1 metro e meio, 2; que viram que o chassi estava suprimido; que depois identificaram que era uma moto produto de furto; que a placa pesquisada deu em um automóvel do Rio de Janeiro; que identificaram o rapaz que estava na posse da moto; que ele disse que a negociação ocorreu no terminal rodoviário; que ele recebeu voz de prisão em flagrante.

A testemunha Thiago Bizzo Marcondes Fonseca, policial civil, relatou que havia várias denúncias de tráfico de drogas na Avenida Marginal, entretanto, além do Paulo, havia o Marco Ruan; que ali era trajeto da Delegacia; que era local próximo à Delegacia; que constatarem movimentação de tráfico; que houve 3 flagrantes de tráfico naquele local, incluindo do Ruan, que é primo do acusado; que pediram apoio da PM para checar e pedir buscas; que passando lá em frente, constatarem que o portão estava aberto e que havia uma motocicleta próxima à garagem, dentro da casa;

que chamou Ruan e Paulo se apresentou como o proprietário; que perguntaram se ele sabia da origem, e ele disse que não, que sabia apenas que era NP; que fizeram pesquisa e detectaram que foi objeto de furto; que Paulo era bem conhecido nos meios policiais pelo crime de tráfico; que ele afirmou que comprou de uma pessoa chamada de Gordinho; que ele disse que comprou pensando que era barato por ser NP; que nessas denúncias, falaram especificamente do Ruan; que conheciam Paulo de outras ocasiões; que pediram buscas para a casa do Ruan; que foram checar alguns locais; que o portão estava aberto e viram a motocicleta; que chamou a atenção porque a motocicleta estava com a placa bem feia, parecendo artesanal.

Não há motivos para não dar créditos à palavra dos policiais que atuaram no caso, conforme a jurisprudência do C. STJ (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) e do E. TJSP (TJSP; Apelação Criminal 0014180-58.2012.8.26.0565; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Caetano do Sul - 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Não constam rixas envolvendo o réu e as testemunhas, que, inclusive, foram devidamente compromissadas em juízo, nos termos do art. 203 do CPP. Destaque-se que a prova foi colhida ao crivo do contraditório, consoante art. 5º, LV, da CF, e que não compareceram testemunhas que questionassem os fatos trazidos em juízo pelos policiais, os quais, portanto, devem prevalecer.

O acusado teve sua revelia decretada, por ter sido intimado no mesmo endereço em que citado, porém não encontrado, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, que incluiu a informação de que havia outra moradora no local (fl. 219).

O laudo pericial (fls. 81/86) atestou que "[...] o veículo ostentava placa de metal, afixada em moldura plástica de cor preta através de arames e dois parafusos, contendo os caracteres "LNP 5778" e "SP-Igarapu do Tietê", pintados em tinta de cor preta, no local onde deveria estar afixada a placa de licenciamento do veículo [...]". Do mesmo modo, a motocicleta estava com a numeração do chassi raspada, conforme laudo pericial de fls. 98/106. Segundo o perito "[...] constataram vestígios evidentes de eliminação mecânica da numeração original do chassi do veículo, com a finalidade de ocultar a identificação[...]". Além disso, a perícia concluiu que: "os caracteres observados nos sinais identificadores guardavam correspondência com os respectivos caracteres constantes na cópia da ficha de montagem enviada pelo fabricante"(fl. 106).

Ademais, segundo o acusado, a motocicleta foi adquirida por apenas R\$ 600,00. O veículo em questão possui valor de mercado, segundo avaliado nos autos (fls. 70/71), de R\$4.000,00, ao menos 6 vezes maior do que o valor que teria sido pago pelo réu. Ora, a alegação de erro de tipo não é minimamente crível e não merece prosperar, pois, pelas condições do veículo conforme encontrado, era nítido que não poderia ter origem lícita. A tese da desclassificação para o artigo 180, §3º, do Código Penal, por essas razões, não pode prosperar.

Dessa forma, o contexto fático-probatório evidencia que o réu agiu com dolo direto ou, no mínimo, com dolo eventual, sobretudo por ter adquirido a motocicleta de indivíduo que não conhecia. Não arrolou essa pessoa como testemunha e não trouxe qualquer prova documental da negociação realizada.

Assim, os elementos acima salientados são provas e indícios claros que traduzem a certeza de que o acusado praticou o crime descrito na denúncia.

Presente a agravante da reincidência, pois o réu sofreu uma condenação com trânsito em julgado nos autos de nº 0000401-29.2015.8.26.0598, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 203/205, não tendo se passado mais de cinco anos entre a extinção da pena e a data dos fatos processados na presente demanda (arts. 61, I, e 63 do CP).

Inexistem atenuantes.

Não concorrem majorantes ou minorantes.

Verifico que, na data dos fatos, o acusado era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seu comportamento e lhe era exigível conduta diversa. A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado efetivamente praticou os fatos descritos na denúncia, razão pela qual deve responder criminalmente pelo ocorrido.

Em observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF), o qual se respalda no critério trifásico proposto por Nelson Hungria e adotado no art. 68 do CP, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase (art. 59 do CP), a culpabilidade é intrínseca ao tipo penal. O acusado possui maus antecedentes, porque reincidente, no entanto, deixo de valorá-los nesta fase, evitando bis in idem (Súmula 241 do STJ). Nada a valorar quanto à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, nem quanto ao comportamento da vítima, que em nada contribuiu para a ação delitiva. Desse modo, fixo a pena-base em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (arts. 61, I, e 63 do CP), em razão da condenação nos autos de n.º 0000401-29.2015.8.26.0598, conforme anteriormente fundamentado. Assim, acresço sua reprimenda em 1/6. Dessa forma, fica a pena intermediária em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Ausentes majorantes e minorantes, converto a pena provisória em definitiva.

Assim, deve ser Paulo Alexander de Castro dos Santos definitivamente condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

De acordo com a atual redação do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, “o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. Da leitura do aludido dispositivo legal, infere-se que a detração, na sentença condenatória, será necessária quando, descontado da pena definitiva fixada o tempo em que o réu ficou preso ou internado provisoriamente, houver mudança no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, com o nítido escopo de evitar a continuidade da imposição de indevido regime mais gravoso, facilitando aos sentenciados a primeira progressão de regime. Entretanto, no caso dos autos, embora tenha permanecido algum tempo preso processualmente, tal período, descontado da pena, não tem o condão de alterar o regime inicial a ser fixado. Por conseguinte, deixo de proceder à detração.

Tendo em vista que não há circunstâncias judiciais negativas, o regime inicial para o cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, b e § 3º, do CP, considerando a reincidência e o temperamento da Súmula n. 269 do STJ.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido (arts. 49, §§ 1º e 2º, e 60, caput, do CP).

O réu não preenche o requisito do art. 44, II e § 3º, do CP, pois é reincidente em crime doloso, razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Incabível também, pelo mesmo motivo (art. 77, I, do CP), a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para CONDENAR PAULO ALEXANDER DE CASTRO DOS SANTOS, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 180, caput do CP, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 11 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia multa.

Deixo de arbitrar indenização mínima à vítima (art. 387, IV, do CPP), diante da ausência de pedido expresso nesse sentido, em observância aos princípios da congruência, do contraditório e da ampla defesa, consoante jurisprudência do STJ. Diante da quantidade de pena imposta e do regime inicial fixado, o réu poderá recorrer em liberdade.

Custas pelo réu, nos termos do art. 804 do CPP, observada eventual isenção por gratuidade de justiça (arts. 99, §§ 2º e 3º, do CPC).

Comunique-se à vítima, conforme art. 201, § 2º, do CPP.

Expeça-se certidão de honorários caso o patrono do réu tenha sido nomeado com base no convênio OAB/Defensoria.

Após o trânsito em julgado:

a) oficie-se ao IIRGD, comunicando a condenação;

b) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal;
c) proceda-se ao recolhimento dos valores atribuídos a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP;
d) expeça-se guia de execução definitiva.
e) cumpridas todas as formalidades legais, arquivem-se os autos.
A inscrição em livros de registro do rol dos culpados foi abolida, conforme art. 372 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.
Sentença registrada eletronicamente.
Publique-se.
Intimem-se.
Barra Bonita, 14 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA